ReJust — Sprint 4 Anexo: GitHub Community Standards y respuesta a reclamaciones

ReJust mantiene separados dos canales: GitHub es para quien revisa o mejora el sistema, y la ventanilla de reclamaciones es para quien se ve afectado por él. Una incidencia en GitHub es pública, así que nunca es el lugar para hablar de una causa penal o de la situación de un interno.

Este anexo desarrolla la Rendición de cuentas del Sprint 3. Mantiene su diseño: ReJust es un asistente documental que no propone fallos ni penas y no calcula puntuaciones de riesgo.

1. GitHub Community Standards

El repositorio público de ReJust cubre los ocho elementos de la lista Community Standards de GitHub. Como ReJust es un prototipo conceptual, esta sección define lo que contendría cada archivo.

Qué se publica. Código, documentación técnica, fichas de modelo, pruebas con datos sintéticos, resultados agregados de auditorías e informe anual. El código puede declararse de fuentes abiertas cuando aporta transparencia a la Administración de Justicia (Real Decreto-ley 6/2023, art. 97).

Qué no se publica. Expedientes, grabaciones, datos de internos, registros de uso, credenciales ni detalles que permitan eludir la seguridad de un centro penitenciario.

Elemento	Dónde	Contenido en ReJust
Descripción	Ajustes del repositorio	"Prototipo conceptual de asistente documental para la justicia penal española. No propone fallos ni penas."
README	`README.md`	Qué es y qué no es, módulos Sentencia y Seguimiento, alcance del piloto (delitos menos graves, art. 33 CP, sin jurado ni menores), líneas rojas y enlaces a fichas, auditorías y ventanilla.

Elemento	Dónde	Contenido en ReJust
Código de conducta	`CODE_OF_CONDUCT.md`	Contributor Covenant 3.0, canal de moderación privado y dos reglas propias (abajo).
Guía de contribución	`CONTRIBUTING.md`	Líneas rojas, pruebas obligatorias y doble revisión: técnica siempre y jurídica si el cambio afecta a fuentes, citas o a cómo se presenta la información al juez.
Licencia	`LICENSE`	EUPL-1.2 para el código, la licencia pública de la UE prevista para las aplicaciones de Justicia de fuentes abiertas (Real Decreto-ley 6/2023, art. 97.2). CC BY 4.0 para la documentación.
Política de seguridad	`SECURITY.md`	Las vulnerabilidades se comunican por aviso privado de GitHub, nunca en una incidencia. Si afectan a datos personales, se activa el protocolo de brecha del Sprint 3.
Plantillas de incidencia	`.github/ISSUE_TEMPLATE/`	Error técnico, posible sesgo y mejora de documentación, con casilla obligatoria de no incluir datos personales. `config.yml` desactiva las incidencias en blanco y enlaza a la ventanilla.
Plantilla de pull request	`.github/pull_request_template.md`	Lista de comprobación (abajo).

Líneas rojas de `CONTRIBUTING.md`. No se acepta ningún cambio que haga que ReJust:

- Proponga fallos, penas, clasificación de grado o la concesión de permisos o libertad condicional.
- Calcule cualquier tipo de puntuación de riesgo.
- Use reconocimiento facial o infiera emociones.
- Valore la credibilidad de testigos, víctimas o acusados.

- Adapte su criterio al juez que lo usa o aprenda en tiempo real de sus decisiones.

Reglas propias del código de conducta.

- No se publican datos de causas, internos, víctimas o personal, aunque ya aparezcan en otra fuente.
- Se puede criticar con dureza el sistema y las instituciones, pero no señalar a jueces, funcionarios, internos o víctimas concretos.

Aviso al inicio del README

```
> **¿Te afecta una decisión en la que se usó ReJust?**
> No abras una incidencia: aquí todo es público.
> Usa la ventanilla de reclamaciones. Es gratuita y no necesitas abogado.
```

Plantilla de pull request

```
## Qué cambia y a quién puede afectar

## Comprobaciones
- [ ] No incluye datos reales de personas ni de procedimientos.
- [ ] No toca ninguna línea roja de CONTRIBUTING.md.
- [ ] Pasa la batería de sesgos, incluida la recuperación de jurisprudencia.
- [ ] Actualiza la versión y la ficha del modelo, para que las ejecuciones
sigan siendo reproducibles.
- [ ] Tiene revisión jurídica, si cambia fuentes, citas o lo que se muestra
al juez.
```

2. Respuesta a reclamaciones

Toda persona afectada entra por una sola ventanilla, recibe acuse en 48 horas y obtiene una respuesta motivada en un máximo de 20 días hábiles o un mes, según el órgano. La ventanilla no sustituye a los cauces legales: recoge la reclamación, la envía al órgano competente y controla que se responda.

Cómo se reclama

- **Aviso previo.** Toda resolución o acuerdo apoyado en ReJust lo indica y explica cómo reclamar (art. 26.11).
- **Quién.** La persona afectada, incluidas las víctimas, o su defensa o representante.
- **Por dónde.** Formulario web, escrito en la sede judicial o a través del abogado. En prisión, de palabra o por escrito, también en sobre cerrado y con recibo (Reglamento Penitenciario, art. 53.1).

- **Accesible.** Es gratuita, no exige abogado y se ofrece en lenguaje claro, con apoyo a quien no entienda el idioma o no pueda leer (Reglamento Penitenciario, art. 52; LO 7/2021, art. 20.1).
- **Sin consecuencias.** La reclamación no se incorpora a los datos que consulta ReJust.
- **Revisión humana.** Una persona lee, clasifica y responde cada reclamación. ReJust no interviene.
- **Plazos de recurso.** Reclamar no los suspende, y el acuse lo advierte (Reglamento 1/1998, arts. 3.3 y 7).

Quién resuelve cada reclamación

Motivo	Ejemplo	Quién resuelve	Base	Plazo de respuesta
Desacuerdo con la resolución	"La pena es injusta"	El tribunal del recurso. La ventanilla solo informa de esa vía.	CE, arts. 24 y 117	El del recurso
Uso de ReJust en el juzgado	No se informó de su uso, o se usó fuera del piloto	Presidencia o Decanato del órgano, o CGPJ	Reglamento 1/1998, arts. 2 y 5	1 mes
Error del sistema	Cita inexistente o fuente equivocada	Ministerio de Justicia como desarrollador	Arts. 72 y 73; RD 951/2005, art. 16	20 días hábiles
Posible sesgo	Precedentes distintos en casos equivalentes	Ministerio de Justicia, con auditoría extraordinaria. Supervisan el CGPJ (juzgados) o la AEPD (prisiones).	Art. 85; RD 951/2005, art. 16	20 días hábiles; el resultado de la auditoría se comunica aparte

Motivo	Ejemplo	Quién resuelve	Base	Plazo de respuesta
Uso en prisión	Búsqueda de vídeo sin autorización, o negativa a buscar el vídeo que pidió el interno	Dirección del centro y Juez de Vigilancia Penitenciaria si afecta a derechos. También el Defensor del Pueblo, sin censura.	LOGP, art. 76.2.g; Reglamento Penitenciario, arts. 53 y 54	20 días hábiles (compromiso propio)
Datos personales	Acceso, rectificación o supresión	Prisiones: Administración penitenciaria y AEPD. Juzgados: órgano judicial y control del CGPJ.	LO 7/2021, arts. 2.2, 20 y 22 a 26	1 mes; en juzgados, el que fijen la LOPJ y las normas procesales

Proceso

1. **Registrar.** La ventanilla asigna un número y envía el acuse en 48 horas, con el órgano que resolverá y el trámite.
2. **Derivar.** En ese plazo remite cada motivo a su órgano. Si son varios, un único escrito indica quién lleva cada parte.
3. **Proteger.** Si la reclamación apunta a un fallo, se activa el protocolo de Emergencias del Sprint 3: se bloquea el resultado y se revisan los casos con la misma versión.
4. **Comprobar.** Se reproduce la ejecución con su versión y fuentes registradas. Revisa alguien ajeno al equipo que construyó el componente.
5. **Responder.** El órgano competente contesta por escrito y en lenguaje claro, con el contenido del modelo inferior.
6. **Corregir.** La medida entra en el seguimiento posterior del sistema (art. 72). Si exige un cambio técnico, se abre una incidencia anonimizada en GitHub.

Efectos de una reclamación fundada

- **Caso no firme.** Se avisa al órgano y a las partes para que puedan recurrir con esa información.
- **Caso firme.** Se identifica y notifica el fallo. La reapertura solo procede por los cauces legales, como la revisión del art. 954 LECrim. Ni ReJust ni la ventanilla reabren casos.

- **Daños.** Se informa de la vía de responsabilidad patrimonial: CE, art. 121 y LOPJ, arts. 292 y siguientes en juzgados, y CE, art. 106.2 en prisiones.

Modelo de respuesta

```
Expediente: [número]     Fecha: [fecha]

Hemos revisado su reclamación sobre [motivo] en [procedimiento o centro].

Qué comprobamos
El registro de la consulta del [fecha], la versión [versión] del sistema
y las fuentes que se mostraron.

Qué encontramos
[Explicación clara del resultado.] Su reclamación es [fundada / no fundada]
porque [motivo].

Qué hemos hecho
[Medida adoptada y fecha.]

Qué puede hacer usted
Esta respuesta no cambia ninguna resolución judicial.
[Si no es firme: puede recurrir hasta el [fecha]. Su abogado puede usar este
escrito.]
Puede pedir el registro y las fuentes que le conciernen.
Si no está de acuerdo, puede acudir a [CGPJ / AEPD / Juez de Vigilancia
Penitenciaria / Defensor del Pueblo].
```

Transparencia

El informe anual del Sprint 3 añade las reclamaciones recibidas y fundadas, el tiempo medio de respuesta y las medidas adoptadas. Los datos se desglosan por módulo y centro, nunca por juez.

Salvo que se indique otra norma, los artículos citados son del Reglamento (UE) 2024/1689. CE: Constitución Española. LOGP: Ley Orgánica General Penitenciaria. LOPJ: Ley Orgánica del Poder Judicial. LECrim: Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Referencias

- Consejo General del Poder Judicial (1998). Reglamento 1/1998, de tramitación de quejas y denuncias relativas al funcionamiento de los Juzgados y Tribunales. BOE núm. 25.

- Consejo General del Poder Judicial (s. f.). Información básica de quejas y reclamaciones.
- Constitución Española (1978). Arts. 24, 106.2, 117 y 121.
- España (1882). Ley de Enjuiciamiento Criminal. Art. 954.
- España (1979). Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria. Art. 76.2.g.
- España (1985). Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial. Arts. 292 y siguientes.
- España (1996). Real Decreto 190/1996, Reglamento Penitenciario. Arts. 52 a 54.
- España (2005). Real Decreto 951/2005, marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. Art. 16.
- España (2021). Ley Orgánica 7/2021, de protección de datos personales tratados con fines penales. Arts. 2.2, 20 y 22 a 26.
- España (2023). Real Decreto-ley 6/2023. Art. 97.
- GitHub (s. f.). About community profiles for public repositories.
- Organization for Ethical Source (2025). Contributor Covenant 3.0.
- Unión Europea (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 (Reglamento de IA). Arts. 26.11, 72, 73 y 85.